

[SETTORE ICT DELLA STAZIONE APPALTANTE]

**Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di licenze d'uso della piattaforma EDR "[PIATTAFORMA EDR]" [FORNITORE SOFTWARE] per [STAZIONE APPALTANTE] e i [COMUNI ADERENTI] per 36 mesi
- CUP: [CUP: OMESSO]**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la fornitura di licenze d'uso della piattaforma EDR (Endpoint Detection and Response) "[PIATTAFORMA EDR]" di [FORNITORE SOFTWARE] in uso presso [STAZIONE APPALTANTE] e i [COMUNI ADERENTI] ad essa aderenti.

Al fine di proteggere il sistema informatico da attacchi informatici o malware in grado di compromettere la continuità di servizio e il corretto funzionamento dei servizi forniti da [STAZIONE APPALTANTE] e dai [COMUNI ADERENTI] (enti locali aderenti) è necessario dotarsi di un sistema di protezione degli endpoint completo e in versione cloud che vada a sostituire le soluzioni on-premises esistenti, in linea con [PIAO DELL'ENTE - RIFERIMENTO OMESSO] del Settore Servizi Informatici e dell'Innovazione digitale.

In particolare, la stazione appaltante necessita la fornitura di quanto segue:

- **[PIATTAFORMA EDR] - Modulo Endpoint Security:** modulo destinato alla protezione di tutti i dispositivi endpoint dell'Ente (computer, server ecc.) atto a garantire la prevenzione, il rilevamento e la risposta alle minacce. Individua come ottimale per l'Amministrazione perché combina tecnologie di protezione tradizionale (antimalware, antivirus) con capacità avanzate di EDR e XDR, offrendo una visibilità centralizzata sugli incidenti e automatizzando le attività di risposta per ridurre tempi e complessità operative.
- **[MODULO GESTIONE RISCHIO INFORMATICO (CREM)]:** modulo individuato come idoneo per una gestione proattiva del rischio informatico al fine di mitigarlo (quantificato in crediti).

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 48730000-4 "Pacchetti software di sicurezza" inserito nell'Allegato n.7 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio" del bando MePA relativo ai "Beni".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: [STAZIONE APPALTANTE], con sede legale a [CITTÀ OMESSA], [INDIRIZZO OMESSO], [C.F. OMESSO];
- Responsabile unico di progetto: [RUP - GENERALITÀ OMESSA], Dirigente del [SETTORE ICT DELLA STAZIONE APPALTANTE], contattabile al [TEL. OMESSO] o all'indirizzo [EMAIL OMESSA];
- Referente amministrativo della procedura: [REFERENTE AMMINISTRATIVO - GENERALITÀ OMESSA], dipendente del [SETTORE ICT DELLA STAZIONE APPALTANTE], contattabile al [TEL. OMESSO] o tramite [EMAIL OMESSA] o [PEC OMESSA];

- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): **[DEC - DA NOMINARE]**, il cui nominativo sarà indicato prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Dettaglio licenze oggetto della fornitura:

SKU / Codice Prodotto	Descrizione	Qtà	Periodo
[SKU-001]	Piattaforma EDR - Modulo Endpoint Security (Essentials), Cross-Upgrade, Ente Pubblico, 501-1000 licenze, 12 mesi	890	01/01/AAAA - 31/12/AAAA
[SKU-002]	Piattaforma EDR - Modulo Endpoint Security (Essentials), Rinnovo, Ente Pubblico, 501-1000 licenze, 24 mesi	890	01/01/AAAA+1 - 31/12/AAAA+2
[SKU-003]	Piattaforma EDR - Modulo Endpoint Security (Pro), Rinnovo, Ente Pubblico, 1-50 licenze, 36 mesi	10	01/01/AAAA - 31/12/AAAA+2
[SKU-004]	Crediti piattaforma gestione rischio informatico (1 anno), Nuovo, 1-50.000 licenze, 12 mesi	2.000	01/01/AAAA - 31/12/AAAA
[SKU-005]	Crediti piattaforma gestione rischio informatico (2 anni), Rinnovo, 1-50.000 licenze, 24 mesi	2.000	01/01/AAAA+1 - 31/12/AAAA+2

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dell'art 2 allegato 1.01 del D.lgs. 36/2023 il CCNL di riferimento individuato è quello relativo al codice "C011-Metalmeccanico industria".

Art. 2 - Durata del contratto

L'affidatario dovrà attivare e configurare i moduli del software entro e non oltre la seguente calendarizzazione:

- 890 licenze "[PIATTAFORMA EDR] - Modulo Endpoint Security (Essentials), Cross-Upgrade, Ente Pubblico" per 1 (un) anno, attivate e configurate entro e non oltre il **01/01/AAAA**;
- 890 licenze "[PIATTAFORMA EDR] - Modulo Endpoint Security (Essentials), Rinnovo, Ente Pubblico" per 24 (ventiquattro) mesi, attivate entro e non oltre il **01/01/AAAA+1**;
- 10 licenze "[PIATTAFORMA EDR] - Modulo Endpoint Security (Pro), Rinnovo, Ente Pubblico" per 36 (trentasei) mesi, attivate entro e non oltre il **01/01/AAAA**;
- 2.000 "Crediti piattaforma gestione rischio informatico" per 1 (un) anno, attivati entro e non oltre il **01/01/AAAA**;
- 2.000 "Crediti piattaforma gestione rischio informatico" per 2 (due) anni, attivati entro e non oltre il **01/01/AAAA+1**.

Art. 3 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 52.500,00 al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il corrispettivo è determinato a corpo. L'attività è relativa alla fornitura di licenze d'uso e ad attività di natura intellettuale pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Art. 4 - CCNL applicato all'appalto e codice ATECO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'art. 2 allegato 1.01 del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile all'appalto in oggetto è quello del "C011-Metalmeccanico industria".

Art. 5 - Norme regolatrici del contratto

L'operatore economico è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento dei Contratti della stazione appaltante;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- il Piano Triennale dell'Informatica 2024/2026;
- le circolari AgID in attuazione del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. nonché del piano triennale dell'informatica 2024/2026;
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n.7 al capitolato d'onori per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio" del bando MePA relativo ai "Beni".

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta presentata dall'operatore economico.

Art. 7 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa affidataria.

Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- sottoscrivere un accordo ex art. 28 del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) in materia di trattamento dei dati personali (qualora pertinente).

In caso di sciopero l'operatore economico deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza. Ogni sciopero deve essere comunicato dall'operatore economico alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 10 - Verifica di regolarità dell'esecuzione

L'Amministrazione si riserva di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto durante tutto il corso della durata contrattuale. Le verifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico di Progetto o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art 50, comma 7, e art. 38 dell'allegato II-14 del D.lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto il DEC emette il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere confermato dal RUP.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

Art. 12 - Inadempimenti e penalità

Ai sensi dell'art. 126 D.lgs. 36/2023, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante potrà applicare alla ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) Penale per ritardo: misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'Amministrazione applica la penale dell'1,5 per mille a partire da 5 (cinque) giorni successivi alla calendarizzazione delle attività di attivazione e configurazione. Le penali per ritardo non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

b) Penale per inadempimento: misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo privacy la penale è dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali per inadempimento non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, le penali complessivamente considerate non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Art. 13 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal DEC, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy (DPA);
- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'oggetto del presente appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art. 14 - Cessione del contratto e cessione di crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023.

Art. 16 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al

pagamento delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Art. 17 - Pagamento delle fatture

Dovrà essere emessa un'unica fattura elettronica per le licenze d'uso. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura.

Dati obbligatori in fattura	Dettaglio
Codice Univoco Ufficio	[CODICE UNIVOCO UFFICIO OMESSO]
CIG	[CIG: OMESSO]
CUP	[CUP: OMESSO]
Conto corrente dedicato (IBAN)	[IBAN DA COMUNICARE]
Numero impegno di spesa	[DA INDICARE IN FATTURA]
Numero determina di impegno	[DA INDICARE IN FATTURA]
Dicitura split payment	"imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 — split payment"
Intestazione fattura	[STAZIONE APPALTANTE] — [SETTORE ICT DELLA STAZIONE APPALTANTE] — [INDIRIZZO OMESSO] — [C.F. OMESSO]

Al pagamento della fornitura si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. La quota IVA viene versata direttamente all'erario.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

L'operatore economico si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., e in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., comunicato alla stazione appaltante entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione, insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 19 - Revisione prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023. I prezzi saranno adeguati automaticamente in base all'indice ISTAT di prezzi alla produzione dei servizi (PPS), valori BtoB, con riferimento al CPV 72200000-7 come indicato nell'allegato II-2 bis al D.lgs. 36/2023.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo, nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%.

Art. 20 - Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il **[FORO COMPETENTE OMESSO]**.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Art. 22 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 23 - Riservatezza e Protezione dei Dati

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento: per la stazione appaltante è il **[PRESIDENTE PRO-TEMPORE SA]**; per i comuni aderenti è il **[SINDACO PRO-TEMPORE]**. Recapiti: **[PEC OMESSA] / [TEL. OMESSO] / [EMAIL OMESSA]**;
- b) Responsabile della protezione dei dati (DPO): **[DPO - GENERALITÀ OMESSE] — [SOCIETÀ DPO OMESSA]**, contattabile all'indirizzo **[EMAIL DPO OMESSA]**;
- c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura d'appalto e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento;
- d) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) L'interessato ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) del GDPR, tra i quali chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della stazione appaltante implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
- g) Il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi;
- h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy (Piazza Venezia n. 11 — Roma), ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679.